

山西省水资源管理委员会 办公室文件

晋水资办〔2008〕3号

关于下发山西省建设项目水资源论证 管理办法的通知

各市水利（务）局、各资质单位：

为保证建设项目水资源论证工作质量，维护水资源论证市场秩序，强化建设项目水资源论证管理工作，根据国家《取水许可和水资源费征收管理条例》、《建设项目水资源论证管理办法》、《建设项目水资源论证报告书审查工作管理规定》，结合山西省的实际情况，制定了《山西省建设项目水资源论证管理办法（试行）》，现下发给你们，请按照执行。

附件一：《山西省建设项目水资源论证管理办法（试行）》

附件二：《建设项目水资源论证报告书编制费用核算办法》



主题词：水资源 论证 办法 通知

抄送：水利部水资源管理司。

山西省水资源管理委员会办公室

2008年1月16日印发

附件一

山西省建设项目水资源论证管理办法 (试行)

第一条 为了保障我省社会经济的可持续发展，实现水资源的优化配置与可持续利用，根据国家《取水许可和水资源费征收管理条例》、《建设项目水资源论证管理办法》、《建设项目水资源论证报告书审查工作管理规定》等，结合山西省实际情况制定本办法。

第二条 新建、改建、扩建的建设项目(以下简称建设项目)需要在我省境内取用地表水、地下水(含矿泉水、地热水)、城市污水再生水、煤矿矿坑排水等，并需办理取水许可有关手续的，应当按照本办法的规定进行建设项目水资源论证工作，提交水资源论证报告书，并报请水行政主管部门审查批复。

第三条 下列取水可不单独编制水资源论证报告书：

(一) 依法规定可以不办理取水许可证的：

(二) 农业项目年取用地表水量 50 万立方米以下，地下水量 20 万立方米以下的。

第四条 建设项目开发利用水资源，必须遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则，必须符合流域或区域水资源综合规划等，遵守经批准的水量分配方案或协议。

第五条 县级以上水行政主管部门负责建设项目水资源论证工作的组织实施和监督管理。

第六条 汾河流域、桑干河流域及龙门至潼关黄河汇流区平均日

取水量在 5000 立方米(含 5000 立方米)以上、其它地区(流域)平均日取水量在 10000 立方米(含 10000 立方米)以上的取水项目，由省水行政主管部门组织有关单位和专家审查批复；其它取水项目由市级人民政府水行政主管部门组织有关单位和专家审查批复，并报省水行政主管部门备案。

第七条 在地下水超采区的建设项目严禁开采地下水

第八条 火力发电建设项目不论规模和取水量大小的水资源论证报告书一律由省级水行政主管部门组织有关单位和专家审查批复。

第九条 在省管岩溶大泉泉域(晋祠、兰村、神头、娘子关、辛安、郭庄)范围内取用岩溶水的所有建设项目水资源论证报告书由省水行政主管部门审查批复。

第十条 建设项目取用矿泉水、地热水水资源论证报告书必须经省水行政主管部门审查批复。

第十一条 跨地市取水建设项目水资源论证报告书必须经省水行政主管部门审查批复。

第十二条 业主单位应在进行水资源论证工作前，提出取水初步方案，并报相应水行政主管部门同意后，方可进行水资源论证报告书的编制工作。

第十三条 凡从事建设项目水资源论证的，必须具有相应的“建设项目水资源论证资质证书”，并在规定的业务范围内开展工作。

第十四条 省级水行政主管部门负责对乙级资质单位审批与监督管理，并协助水利部对甲级资质单位进行监督管理。

第十五条 业主单位提交审查机关审查的报告中应当附具委托书、报告编制单位的资质证书复印件、主要技术负责人的签名以及工作人员上岗培训证书编号等相关内容。

第十六条 编制建设项目水资源论证报告书的编制人员必须有3个以上持水利部水资源论证上岗证的技术人员。

第十七条 水资源论证报告书的编制必须严格按照水利部《建设项目水资源论证导则(试行)》(SL / z322—2005)以及国家现行的有关标准、规范、规程要求进行。

第十八条 进行水资源论证工作的资质单位必须编制论证工作大纲,在论证报告书的送审稿经水行政主管部门组织专家初步审查同意后,并对论证报告进行补充、修改、完善,业主单位方可申请相应水行政主管部门对建设项目水资源论证报告书正式审查,水行政主管部门受理后,在十五个工作日内安排有关专家组织审查。

第十九条 负责报告书工作审查的水行政主管部门应严格依据国家发布的有关技术标准、规程和规范,按照客观、公正、公开的原则,组织水资源论证报告书正式审查工作。

第二十条 水行政主管部门负责组织并主持水资源论证报告书审查,审查会议由资质专家和有关部门代表参加,资质专家人数必须是单数,且不得少于5人。

对水资源论证报告书和有关论证情况进行全面审议,讨论并形成审查意见,为水行政主管部门取水许可的审批提供技术依据。

第二十一条 建设项目水资源论证报告书经审定后,有下列情况

之一的，业主单位应当重新论证或补充水资源论证报告书，并报请水行政主管部门重新审查：

(一) 建设项目的性质，规模、地点或取水指标发生重大变化的：

(二) 水资源情况发生重大变化，严重影响自身及周边取水的：

(三) 建设项目的退水、排水情况发生重大变化的：

(四) 自审查通过之日起满三年，建设项目未批准的。

第二十二条 业主单位对参加水资源论证报告书审查工作的专家和工作人员可以提出回避申请。

第二十三条 业主单位对水资源论证报告书的审查意见有异议的，可以在三十日内，向原审查机关提出重新审查要求，也可以向上一级主管机关提出复审申请。

第二十四条 建设项目水资源论证报告书编制费用，可参照《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》(附后)执行，上下浮动幅度不得超过 10%。建设项目水资源论证报告书编制费用既不能漫天要价，也不得恶意压价竞争，一经发现按照有关规定进行处罚。

第二十五条 业主单位在申请建设项目水资源论证报告书正式审查时，必须支付不少于编制总经费的 80%。

第二十六条 从事建设项目水资源论证工作的单位，在水资源论证工作中弄虚作假的，没有资质或者超越资质进行水资源论证的，由省水行政主管部门按照有关规定给予处罚。

第二十七条 负责建设项目水资源论证报告书审查的专家及有关人员滥用职权、玩忽职守，造成重大损失的，由其所在单位或上级

主管部门依法给予行政处分。

第二十八条 本办法由山西省水行政主管部门负责解释。

第二十九条 本办法自颁布之日起施行。

2007 年 12 月 8 日

附件二：

《建设项目水资源论证报告书编制费用核算方法》

一、建设项目水资源论证(以下简称水资源论证)报告书编制费用是水资源论证资质单位向委托方收取的建设项目水资源论证报告书编制技术服务费用,属于服务性收费,实行政府指导价,具体由大纲编制费、资料整理费(不包括资料购买费)、分析计算费、印刷费、交通费、差旅费等费用组成,不包括专题研究费。

二、建设项目水资源论证报告书(以下简称报告书)编制费用核算方法包括以建设项目取水水源类别和论证等级为主要因素的报告书编制费用核算方法和以建设项目投资规模为主要因素的报告书编制费用核算方法两种。报告书编制费用根据本核算方法确定。

三、报告书编制费用核算方法

1. 以建设项目取水水源类别和论证等级为主要因素的报告书编制费用核算方法(简称方法 1): 以水源类别和论证等级核算基价基础,乘以行业调整系数和投资规模调整系数确定。核算基价和调整系数分别见表 1 和表 2。其中,以污水再生利用和以矿坑排水为取水水源的报告书编制费用核算方法分别参照以地表水为取水水源的和以地下水为取水水源的报告书编制费用核算方法执行;以混合取水为取水水源的报告书编制费用按混合水源中论证等级最高的取水水源报告书编制费用乘以调整系数 1.2 计算。

该方法适用于论证工作量及论证难度等因素与建设项目投资规模关系不密切,报告书编制费用主要取决于水源类别和论证等级的建设项目。

2. 以建设项目投资规模为主要因素的报告书编制费用核算方法(简称方法 2): 以投资核算基价为基础,乘以行业调整系数、论证等级调整系数和水源调整系数确定。核算基价和调整系数分别见表 3 和表 4。其中,投资规模是指项目建议书或可行性研究报告的估算投资额。

该方法适用于论证工作量及论证难度等因素与建设项目取水水源类别和论证等级关系不密切,报告书编制费用主要取决于投资规模大小的建设项目。

四、报告书编制费用核算方法以方法 1 为主,如采用以上两种方法计算论证费用相差较大时(大于 20%),要分析原因,适当考虑使用方法 2。

五、报告书编制实际收费,可以在由本核算方法计算所得的数额上下浮动,但上下浮动范围不应超过 15%。

六、表 1、表 2 和表 4 中,论证等级按照《建设项目水资源论证导则》(试行)(SL / Z322—2005)确定;表中有区间数据的,数字下限为不含,上限为包含。

表 1 按建设项目取水水源类别与论证等级核算基价表

单位: 万元

论证等级 水源类别	一级	二级	三级
地表水	36	26	10
地下水	40	30	15

表 2 按建设项目取水水源类别与论证等级核算调整系数表

投资规模调整系数		行业调整系数	
投资规模 (亿元)	调整系数	行业	调整系数
5 以下	0.50~0.95	石化、采掘业、火电、造纸、冶金、皮革、医药	1.20~1.30
5~10	0.95~1.10	水利、核技术应用	1.10~1.20
10~50	1.10~1.20	建筑业、商饮业、农业、林牧渔业、建材、木材、食品、纺织	0.90~1.10
50 以上	1.20~1.75	机械、服务业、其他	0.80~0.90

表 3 按建设项目投资估算额分档核算基价表

投资规模（元）	收费额（万元）
小于 3000 万	10
3000 万~1 亿	14~19
1 亿~2 亿	19~22
2 亿~5 亿	22~27
5 亿~10 亿	27~31
10 亿~50 亿	31~45
50 亿以上	45~52
注：收费额根据估算投资额在对应区间内插计算	

表 4 按建设项目投资估算额核算调整系数

论证等级调整系数		水源调整系数		行业调整系数	
等级	调整系数	水源	调整系数	行业	调整系数
一级	1.20～ 1.40	地表水	1.00	纺织、石化、采掘业、火电、造纸、冶金、皮革、医药	1.20～1.30
二级	1.00～ 1.10	地下水	1.25	水利、核技术应用	1.10～1.12
三级	0.79～ 0.90	混合取水	1.30～ 1.70	建筑业、商饮业、农业、林牧渔业、建材、木材、食品、纺织	0.90～1.10
				机械、服务业、其他	0.80～0.90
注：1、污水再生利用水水源调整系数参照地表水水源调整系数执行： 2、矿坑排水水源调整系数参照地下水水源调整系数执行。					